คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๘๓/๒๕๖๘

บริษัท ฮ จำกัด โจทก์

น.ส. ง จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๒

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ , ๑๗/๑ และ ๗๖

เรื่อง ลูกจ้างลาออกจากงานโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าตามระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง หากนายจ้างได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้างได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ ในตำแหน่งพนักงานติดต่อประสานงานลูกค้า อัตราค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำเลยแจ้งหนังสือลาออกและออกจากงานในวันเดียวกัน จำเลยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน ตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน ทำให้โจทก์ไม่สามารถจ้างบุคคลอื่นมาทำงานในตำแหน่งของจำเลยทัน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายเป็นเงิน ๓๖๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยแจ้งหนังสือลาออกแก่โจทก์ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ และกรรมการโจทก์อนุมัติให้จำเลยลาออก จำเลยเป็นพนักงานระดับล่างทำงานเพียง ๖ เดือน มีหน้าที่ตรวจคำสั่งซื้อจากลูกค้า แล้วรายงานให้หัวหน้างานทราบ พนักงานแผนกใกล้เคียงหรือหัวหน้าสามารถทำแทนได้ โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริง แล้ววินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลย จำเลยยื่นหนังสือลาออกและออกจากงานในวันดังกล่าว การบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างและนายจ้างสามารถแสดงเจตนาเลิกสัญญาจ้างเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่จำเป็นต้องให้อีกฝ่ายยินยอมหรืออนุมัติแต่อย่างใด ส่วนที่หนังสือลาออกจะมีข้อความระบุว่าหากจำเลยออกก่อนกำหนด ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ จำเลยยินดีให้หักเงินเดือน ๓,๐๐๐ บาท นั้นก็ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๖ แม้จำเลยจะได้ลงชื่อรับทราบในเรื่องดังกล่าวก็ตามโจทก์ก็ไม่มีอำนาจเรียกเงินจำนวนนี้จากจำเลยได้ ส่วนค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องมานั้นข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าตำแหน่งของจำเลยต้องมีการใช้ทักษะพิเศษที่ยุ่งยากในการจัดหาคนแทนและโจทก์ได้รับความเสียหายจริงอย่างไรจึงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยจึงไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์เพียงว่า โจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยใช้เงิน ๓,๐๐๐ บาท ตามใบลาออกหรือไม่ เห็นว่า การบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีกำหนดระยะเวลานั้น อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๒ วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสอง สำหรับลูกจ้างหากลาออกโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง หากนายจ้างได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ เมื่อพิจารณาตามใบลาออก มีลายมือชื่อของแผนกบุคคลและกรรมการผู้จัดการโจทก์ลงไว้โดยมีความเห็นว่าอนุมัติให้ดำเนินการได้ย่อมมิใช่มีความหมายว่าโจทก์อนุมัติให้จำเลยลาออกและโจทก์สละประโยชน์แห่งเงื่อนเวลา ดังนั้น คดีนี้โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ สำหรับใบลาออก ที่จำเลยลงลายมือชื่อไว้ระบุว่าหากจำเลยลาออกก่อนกำหนด ๓๐ วัน ยินดีให้หักเงินเดือน ๓,๐๐๐ บาท เป็นกรณีที่จำเลยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์นั่นเอง โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายส่วนนี้ได้อุทธรณ์ของโจทก์ส่วนนี้ฟังขึ้น

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์นั้น เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย ๓,๐๐๐ บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินนับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๕ ต่อปีโจทก์มีคำขอท้ายฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา